

한국문화예술위원회 상임감사

개 선 요 구 · 통 보

제 목 <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 추진 및 관리체계 부적정

소 관 부 서 ○○○○○○팀

조 치 부 서 ○○○○○○팀, △△△△팀

내 용

1. 업무개요

한국문화예술위원회(이하 '예술위')는 한국 시각예술의 해외무대 진출 대표 거점으로서, 세계 주요 미술행사 중 하나인 베니스비엔날레에 '95년 한국관을 설립하여 격년제로 번갈아 개최되는 미술전과 건축전 전시를 지원하며 이를 통해 우리 미술과 건축을 해외무대에 소개하고 있다.

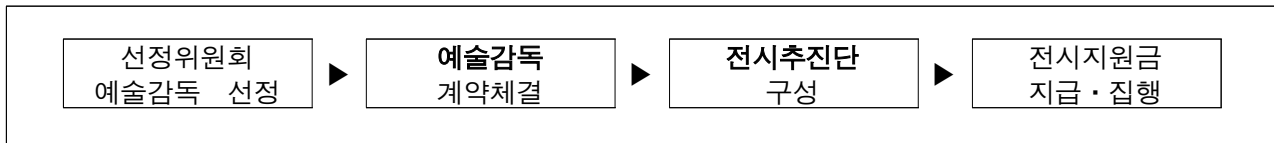
예술위는 [표1]과 같이 커미셔너¹⁾로서의 역할을 담당함으로써, 「베니스비엔날레 한국관 운영규정」에 따라 [표2]와 같이 해당하는 미술·건축계 전문인사로 구성된 선정위원회를 거쳐 예술감독을 선정, 전시계약서를 체결하여 예술감독에게 전시추진단을 설립하게 하는 등, 예술감독에게 한국관 전시기획 총괄, 부대행사 진행, 국내외 예술계 인사 네트워킹, 국내외 전시 후원 진행 등의 역할을 부여하고 있다.

1) 예술위는 '95년부터 베니스비엔날레 한국관 전시사업을 추진하였는데, '16년 변경된 베니스비엔날레 행사 규정에 따라 현재까지 커미셔너 역할을 담당함.

[표1] <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 역할 구분

구분	주요역할
커미셔너 (예술위)	○ 한 국가의 공식적인 대표로 관련 행정을 총괄 - 전시 예산 지원 및 후원, 국내외 홍보, 개막식 등 현지 행사 진행, 국가관 건물 운영 책임 ○ 해당 국가의 국가관에서 열리는 전시에 대한 책임 - 전시 구성안 검토 및 승인, 실무 자문회의 및 검토 회의 개최, 현장 평가단 운영 및 사후 평가
예술감독	○ 해당 국가의 예술 관련 업무를 총괄 - 국가관 전시 및 관련 부대행사 기획 및 진행, 국내외 예술계 인사 네트워킹, 국내외 전시 후원 진행

[표2] <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 업무추진 단계



예술위는 <베니스비엔날레 한국관 전시사업>을 [표3]과 같이 예술감독 및 전시추진단에 소정의 민간경상보조금('23년 건축전 580,000천원, '24년 미술전 620,000천원)을 지급하고, 이를 기반으로 조성되는 기부금 등을 재원으로 추진·운영되는 보조사업으로서 운영·관리하고 있다.

[표3] <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 관련 연간 집행예산 ('23년 ~ '24년)

집행주체	구분	'23년 건축전	'24년 미술전
예술감독·전시추진단 (전시지원금)	민간경상보조금	580,000,000원	620,000,000원
	기부금품		
	소계		
예술위 담당부서	한국관 운영 ²⁾ *		
합계		1,215,500,000원	1,393,000,000원

* 한국관 운영예산은 당해연도 전시운영 및 차년도 전시준비에 함께 사용 됨

또한 예술위는 베니스비엔날레 한국관 운영과 관련하여 한국관 전시의 사전 준비, 공간관리 및 운영, 한국관 공사추진 등 베니스 현지에서 지속적으로 진행하는 업무(한국관 관련 현지 행정업무 등) 수행의 효율성·전문성·책임감을 높이기 위해 한국관 공간운영 및 관리를 담당할 총괄 매니저와 용역업무 계약을 체결하고 한국관 운영의 내실화를 기하고 있다.

2) 주요 집행 예산 : 한국관 유지공사비, 총괄 매니저 용역 및 전시 안내요원 사례비. 차년도 선정위원회 운영비 등

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 커미셔너로서의 조직체계와 역할정립 비합리

예술위는 <베니스비엔날레 한국관 전시사업>과 관련하여 '16년부터 커미셔너를 맡게 됨에 따라, <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 주관처로서의 역할 뿐만 아니라 재원조성, 홍보마케팅, 행사진행 및 시설관리 등 커미셔너 역할 이행을 미술계, 건축계 현장으로부터 요구받고 있다.

그런데 현재까지 연례적인 한국관 관리 업무 외에는 예술감독에게 거의 모든 권한이 일임³⁾되고 있어, 예술위는 <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 현장에서 발생하는 문제들에 대해 즉각적으로 인지하지 못하고 사후에나 인지하게 되어 자체대응이 적확하게 이루어지지 않는 실정이다.

이와 관련하여 소관부서는 [표4]와 같이 수년간 행정지원 및 후원유치 등에 대한 업무개선 필요성에 대하여 이미 인지하였으나, 실효적 개선을 이루지 못하고 그간 사업이 추진되었음이 확인되었다.

[표4] <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 및 운영 기본계획('23년-'24년) 중 사업운영 개선방향 일부발췌

연도	소관	주요역할
'23년	♣♣♣부	커미셔너 역할수행 강화 ○ (후원체계 마련) 후원기업 네트워크 강화 및·장기·충실 후원 고객 확보 - (배경) 제한된 전시지원금 외 안정적 후원금 확보로 전시 준비 - (방안) 기존 문화예술에 대한 후원 유경험 기업들을 잠재 후원기업으로 목록화하여, 체계적·전략적 후원기업으로 고객관리 및 후원 이탈 방지를 위한 고객 니즈를 반영한 후원 예우프로그램 시행
'24년	○○○ ○○팀	커미셔너 역할수행 강화 ○ (후원체계 마련) 후원기업 네트워크 강화 및·장기·충실 후원 고객 확보 - (배경) 제한된 전시지원금 외 부족한 재원확보에 대한 추가 재원 요구 - (방안) 후원기업에 대한 프로토콜 정립 *기존 문화예술에 대한 후원 유경험 기업들을 잠재 후원기업으로 목록화하여, 체계적·전략적 후원기업으로 고객관리 및 후원 이탈 방지를 위한 고객 니즈를 반영한 후원 예우프로그램 시행 *후원규모별 후원 혜택사항, 홍보물 후원사 로고 표기 방법 등 가이드라인 제공, 사업종료 후 사업추진실적 및 성과 피드백

3) 전시계약서상에 명시된 예술감독의 수행업무는 다음과 같음. ①전시 기획 및 총괄, ②작가 및 작품의 섭외·선정, ③도록 등 인쇄유인물 제작, ④전시 디자인, ⑤작품 운송, ⑥작품 보험, ⑦전시 설치·철수, ⑧개막식, ⑨홍보, ⑩전시 진행, ⑪한국관 아카이브 구축에 필요한 자료수집 및 제공, ⑫보험가입 등

이는 예술위가 집행하는 연간사업비가 4,000억원⁴⁾을 상회하는 것을 고려할 때, <베니스비엔날레 한국관 전시사업>은 직원 1인이 담당하여 보조금 6억원을 투입하는 비교적 작은 지원사업으로서 관리되어 왔기 때문으로 파악된다.

그러나 베니스비엔날레 한국관이 가지고 있는 국제 미술계·건축계의 문화적 영토로서의 상징성을 비롯, 전시사업이 한국미술의 유럽 진출 교두보를 마련하고 한국건축 세계화의 중요한 기점 역할을 담당⁵⁾하고 있음을 고려하면, <베니스비엔날레 한국관 전시사업>의 특수성을 반영하여 재원의 성격, 조직구성 및 추진체계 등을 재검토할 필요가 있다.

나. 베니스비엔날레 한국관 전시사업 전시추진단 설치·운영방식 부적정

소관부서는 전시계약서 제7조(전시추진단 구성)에 근거하여 예술감독에게 본인을 대표로 하는 전시추진단⁶⁾을 설립하게 하고, 이를 통해 보조금 등을 교부하여 집행·정산하는 방식으로 사업을 추진하고 있다. 이를 위하여 소관부서는 예술감독에게 전시추진단 설립을 위한 행정양식 및 고유번호증 발급방법 등의 가이드를 제공한다.

그 결과, [표5]와 같은 내용이 전시추진단 정관에서 확인되는데, 이는 예술위가 설립·운영하고 있는 임의단체로 해석될 수 있어, 예술위가 비영리법인을 설립 및 출연하기 위해서는 사전에 문화체육관광부장관 및 기획재정부장관과 협의하여야 하는 『공공기관의 조직과 정원에 관한 지침』 제5조(출자회사 등의 설립과 운영) 위반소지가 있다.

4) '24년 예술위 주요업무 추진계획 기준

5) 예술위 50년사 <예술과 세상을 잇다> 발췌

6) '12년 건축전 진행시 커미셔너 선정 약정에 의거하여 지원금을 지급하였으나, 커미셔너가 개인자격으로서 전시 추진을 위한 해외 송금액 제한, 원천징수 불가 등 사업 추진 및 보조금 운용지침 준수에 어려움 발생으로 당시 커미셔너를 대표자로 하는 단체를 구성하고 고유번호증을 발급받아 사업을 추진, 이후 관례화 됨

특히 ‘♠♠♠♠ 베니스비엔날레 한국관 전시추진단’은 정관 제7조(임원)에서 감사 1인을 당시 소관부서장인 ♣♣♣♣부장을 당연직으로 두었는데, 이 경우 소관부서장 본인이 임원으로 재직하고 있는 단체에 보조금을 지급하게되므로 ‘사적이해관계자’에 해당하여 『공직자의 이해충돌 방지법』에 저촉되고, 예술위 외부에서 직무와 관련된 행위를 하게 되므로 「직원복무규정」 제5조(겸직금지) 및 「사무처직원 외부활동 운영지침」 제4조(겸직 신청 및 승인)를 위반하게 되기에 행정의 불합리가 있다.

【표5】 베니스비엔날레 한국관 전시추진단 정관 (' 23년- ' 24년)

제5조	본 단체는 <u>한국문화예술위원회의 관리 감독 하에 조직을 구성</u> 하고, 임원은 <u>한국문화예술위원회가 선임</u> 한다.
제7조	(임원) 이 단체의 이사회에는 다음의 임원을 둔다. 1. 추진단장 (대표) : 1명 / 2. 사무국장 : 1명 / 3. 자문위원 : 2명 이상 / 4. <u>감사 : 1명</u>

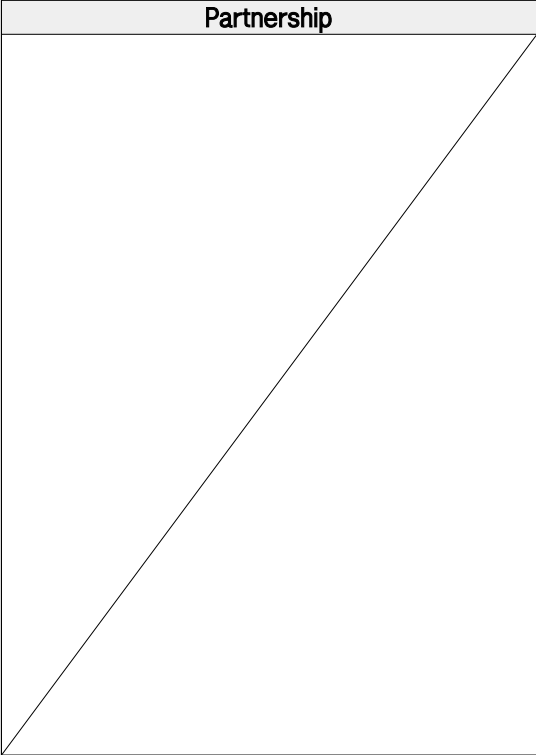
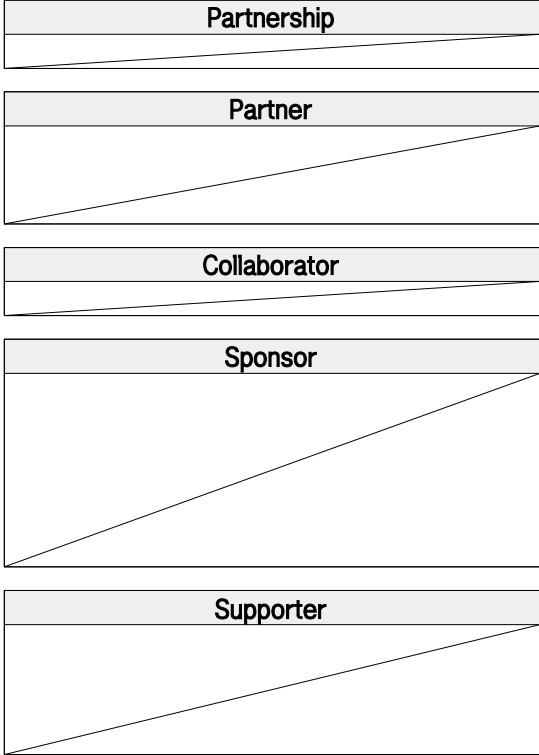
다. 수익금 관리 부적정

보조사업자는 『국고보조금 통합관리지침』, 「보조금 운영관리규정」 등에 따라 보조사업 수행 기간 중 발생 된 수익금을 반환 또는 당해 보조사업 목적 범위에 맞도록 사용하여야 하고, 집행내역은 정산보고서에 포함하여 심사를 받아야 한다.

이와 관련하여 <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 예술감독은 전시계약서 제8조 (예산) 제10항에 근거하여 기업체 등의 후원을 유치하여 전시 경비로 집행할 수 있으며, 추후 후원 및 사용내역을 사업성과보고서에 포함시켜 예술위에 제출하고 구체적인 사용은 예술위와 협의하여 진행하도록 하고 있다.

최근 <베니스비엔날레 한국관 전시사업>에 참여한 후원사는 [표6]과 같다.

[표6] <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 후원사(' 23년~ ' 24년)

구분	' 23년 건축전	' 24년 미술전
후원사		
	* 조건부기부금 접수 기관	

① <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 관련 마케팅 규정 불비

베니스비엔날레 한국관 전시사업은 지적재산권⁷⁾, 상품화권⁸⁾, 후원권⁹⁾ 등 다양한 마케팅자산이 발생하고, 이를 활용한 수익금으로 「문화예술진흥법」 제17조(문화예술진흥기금의 조성)와 예술위 정관 제22조(수입금)에서 정하고 있는 예술위 목적 달성을 위한 사업에 필요한 재원확보를 실시하고 있으므로, 소관부서는 이와 같은 마케팅자산의 활용 및 보호 등 마케팅 사업에 필요한 사항을 규정하여 일관되게 관리할 필요가 있으나 관련 규정이 불비하여 임의처리 되고 있다.

7) 재산적 가치가 실현될 수 있는 지적창작물에 부여된 재산에 관한 권리 (저작권 등)

8) 어떤 상품의 이름이나 특징을 상표 등록 하여 놓고, 그것을 사용하는 사람으로부터 사용료를 받는 권리

9) 마케팅자산을 계약으로 정해진 범위와 방식으로 광고 및 홍보에 사용하는 조건으로 현금, 현물, 서비스 등을 제공받는 권리

② 반대급부를 제공하는 협찬금품에 대하여 조건부기부금품 처리 불합리

소관부서가 <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 후원권에 대한 마케팅활동으로 유치하여 전시추진단에 제공하는 조건부기부금의 경우 「기부금품 관리규정」 등을 준용하여 집행내역이 관리·감독되고 있는데, 최근 <베니스비엔날레 한국관 전시사업>과 관련하여 전시추진단에 제공 된 조건부기부금은 [표7]과 같다.

[표7] 베니스비엔날레 한국관 전시사업 관련 예술위 조건부기부금품 유치 내역 (' 23년~ ' 24년)

(단위 : 원)

관리주체	집행주체	' 23년 건축전		' 24년 미술전	
예술위 (조건부기부금)	전시추진단		100,000,000		200,000,000
			30,000,000		28,000,000
			12,500,000		53,000,000
합계		142,500,000		281,000,000	

「기부금품 관리규정」 등에 따르면, ‘기부금품’이란 반대급부 없이 취득하는 금전, 물품, 그 밖에 이와 유사한 금전적 가치를 갖는 물건 등을 의미한다. 그런데 <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 관련 조건부기부금의 경우 형식적으로는 후원사가 전시추진단의 사업수행을 지원하기 위하여 기부하는 형태를 취하고 있으나, 이와 관련하여 소관부서는 후원사와 ‘후원사 로고 노출’, ‘타이틀 스폰서 제공’, ‘초대권 및 전시투어 제공’ 등 소정의 반대급부를 약속하는 ‘후원약정’을 체결하고 있어, 사실상 협찬금품으로 판단되므로 행정의 불합리가 있다.

③ 보조사업자 마케팅활동에 따른 수익금 집행·처리에 대한 관리감독 부실

국민권익위원회에서는 공공기관에서 주최하는 행사에 민간기업 등의 후원을 유치하기 위해서는 “내부규정과 절차에 따라 사업계획에 반영되고, 공공기관과 후원자의 투명한 절차에 따른 계약의 체결”이 있고, “체결한 계약의 내용이 일방적이지 않고 후원의 내용과 범위에 상응하는 대가관계가 존재”하면 허용된다고 안내하고 있다.

그런데 <베니스비엔날레 한국관 전시사업>과 관련하여 예술위를 통해 전시추진단에 제공되는 조건부기부금품을 제외하면, 대부분의 후원이 예술감독과 참여작가의 개인 네트워크를 통해 이루어지고 있어 후원에 따른 수익금의 규모 및 사용에 대한 내역이 구체적으로 소관부서에 보고되지 않는 실정이며, 또한 보고가 되는 경우에도 후원사의 요구 및 후원금품의 종류에 따라 소관부서는 「기부금품 관리규정」에만 근거하여 관리·처리하는데 어려움을 겪고 있어 보조사업 수익금에 대한 관리감독 사각지대가 발생하고 있다.

라. 한국관 관리 현지 업무 개선 필요

한국관 관리 현지 업무는 [표8]과 같이 공사, 설치 등 현장 감리·감독을 담당하는 ‘건축사’와 전시행사 및 시설관리 운영을 담당하는 ‘코디네이터’로 구분되는데, 예술위는 '10년부터 현재까지 이탈리아 건축사 자격증을 보유한 ☆☆☆ 매니저¹⁰⁾에게 용역계약을 통해 두 업무를 동시에 의뢰하고 있다.

[표8] 베니스비엔날레 한국관 운영 관련 주요 역할 및 업무

역할	주요업무
건축사 (감리·감독)	○ 한국관의 공사, 설치 등 현장 감리·감독 - 건축전, 미술전의 작품 전시 및 설치를 위한 공간 조성 공사 - 한국관 유지 공사 등 ※ 이탈리아 건축사 자격증 필요
코디네이터 (시설운영)	○ 한국관 전시행사 및 시설관리 운영에 관한 사항 - 예술감독 및 전시추진단의 협조 요청사항 수행 - 전시 안내요원 관리 및 작품 관리 - 주요 관람객 대상으로 전시 안내 등

10) ☆☆☆ 매니저는 '06년 당시 현지 유학생으로서 한국관 코디네이터로 채용 됨. 당시 한국관 공사('03년~'07년)의 경우 담당 감리자(●●● 소장)가 이탈리아 건축가가 아니어서 매년 국가관 공사 후 감리자 날인을 받아 비엔날레 본부에 제출해야하는 안전공사 확인서에 단독 서명을 할 수 없어 현지 건축가와 협업하는 등 공사 및 감리 추진에 애로사항이 많았음. 따라서 보다 원활한 공사 및 감리 진행을 위해 '08년 커미셔너(◆◆◆) 측 요청을 받아들여, 이탈리아 건축사 자격증을 취득하고 현지 건축가로 활동 중인 ☆☆☆씨로 감리자를 변경하도록 함. 이후 '10년부터 기존 계약을 종료 하고 한국관 매니저로서 용역계약을 맺고 업무를 수행 함.

소관부서는 ☆☆☆ 매니저가 장기간 매니저 업무를 맡아 옴에 따라 축적 된 업무 숙련도 및 현지 네트워크가 고려 된 신뢰를 바탕으로, <베니스비엔날레 한국관 전시사업>을 효율적으로 운영·관리 할 수 있다고 판단하고 있으나 현재의 추진체계는 건축사, 코디네이터 업무를 모두 수행할 수 있는 개인의 특수성에 지나치게 의존하는 측면이 있다. 또한 매니저에게 한국관 관리업무가 일임되다 보니, 현지에서는 예술위가 배제된 채 예술감독(전시추진단)과 매니저 간에 부적절한 업무지시 및 수행으로 해석 될 여지가 있는 사례도 발생하고 있는 실정이다.

그러므로 단기적으로는 <베니스비엔날레 한국관 전시사업> 구성원인 예술위, 예술감독(전시추진단), 매니저 간 업무분장 및 업무 위계를 구체적으로 설정, 소관부서가 한국관 매니저의 역할 및 활동을 직접 관리·감독하면서, 예술감독(전시추진단)과의 협의 등을 조율하도록 정비하고, 장기적으로는 사업의 안정성을 고려한 대안을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○○○○팀은 이번 감사를 통해 확인 된 지적사항을 전반적으로 수용하며 사업 추진 및 관리체계에 대한 개선의 필요성을 인정하였다. 다만, 소관부서의 역량만으로 문제를 해결하기에는 조직적 한계가 명확하므로, <베니스비엔날레 한국관 전시사업>의 효율적 운영을 위해서는 사무처 차원의 조직 및 인력 보강, 후원 및 홍보 시스템 개선, 현지 업무 지원 등에 대한 조력이 필요하며, 이를 통해 커미셔너 역할을 제대로 수행할 수 있는 구조적 개선이 선행되어야 한다는 의견을 개진하였다.

△△△△팀은 <베니스비엔날레 한국관 전시사업>의 개선책 마련과 사업 특수성을 고려한 재원 성격, 조직 구성, 추진체계 재검토 등에 대하여 소관부서가 조치하는 과정 중 △△△△팀에 요청 또는 조치 필요사항 발생 시 협조하겠다는 의견을 밝혔다.

조치할 사항

- ① ○○○○○○팀장은 커미셔너로서 <베니스비엔날레 한국관 전시사업>을 추진할 수 있도록 유관부서 등과 협업하여 사업운영 및 관리 프로토콜을 재정립, 시설 운영관점으로 제정되어 있는 「베니스 비엔날레 한국관 운영규정」 개정 등을 통해 사업이 효율적·합리적으로 운영·관리되도록 제도적 정비를 실행하시고, [(행정상)개선]
- ② △△△△팀장은 <베니스비엔날레 한국관 전시사업>에 대한 위상을 고려하여 적절한 지원방안을 검토하시고, 소관부서에서 추진하는 사업 개선 노력에 적극적으로 협조하여 주시기 바랍니다. [통보]